

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

GILBERTO GRULLON TORRES, ET AL.	CIVIL NÚM.: PO2025CV02211
DEMANDANTE	SOBRE:
VS.	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
ROBERTO A. RODRIGUEZ RIOS, ET AL.	INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE
DEMANDADOS	(CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009)

MOCIÓN SOLICITANDO ANOTACIÓN DE REBELDÍA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

1. En el presente caso el **10 de diciembre de 2025** todas las partes demandadas fueron debidamente emplazadas y notificadas con la citación emitida por esta Honorable Tribunal. (Véase entrada #33 del SUMAC)
2. Al la fecha y hora de presentación de esta moción ninguno de los demandados ha comparecido al pleito.
3. Ninguno de los demandados ha presentado alegación responsiva, así como tampoco ha comparecido por escrito según dispone la CITACION y ORDEN del 21 de noviembre de 2025, la cual dispone: ***“Se instruye a la parte demandada que, una vez sea diligenciada la presente Orden, tiene el termino de cinco (5) días para someter por escrito su dirección de correo electrónico.”***
4. Los demandados no han comparecido al pleito, así como tampoco cumplido con lo ordenado.
5. La Regla 45.1 de Procedimiento Civil provee para que se le anote la rebeldía a una parte contra la cual se haya solicitado una sentencia que conceda un remedio y que haya dejado de presentar sus alegaciones.

6. Conforme a lo dispuesto por la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, cuando una parte no contesta la demanda o no se defiende como las leyes y las reglas estipulan, el Tribunal podrá anotarle la rebeldía por iniciativa propia o por solicitud de parte. Banco Popular v. Andino Solis, 192 DPR 172, 179 (2015); Correa v. Marcano, 139 DPR 856, 861 (1996); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679 (1987). Véase, R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico*. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 327; J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1338. **El propósito de la anotación de rebeldía es disuadir a aquellos que recurran a la dilación de los procedimientos como una estrategia de litigación.** Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011); Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 671 (2005). Véase, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1339. Ésta “*opera como remedio coercitivo contra una parte adversaria a la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no defenderse*”. Álamo v. Supermercado Grande, 158 DPR 93, 101 (2002). Véase, Continental Ins. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978); Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1338. Véase además: Gonzalez Pagán vs. Moret Guevara, 2019 T.S.P.R. 136.
7. En vista de lo anterior, muy respetuosamente solicitamos se le anote la rebeldía a las partes demandadas y se continúen los procedimientos del caso de autos, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita se le anote la rebeldía a las partes demandadas y se continúen los procedimientos correspondientes en el caso de autos, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico, a través del sistema SUMAC.

f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. RUA 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, P.R. 00681

Tel: (787)528-6450

Email: juancarlos_toro@yahoo.com